索引号：4311250003/2026-01003 分类：
发文机关：江永县应急管理局 发文日期：2025-12-23
名称：江永桃川“10·7”一般道路交通事故调查报告
文号：

江永桃川“10·7”一般道路交通事故调查报告

2025-12-23 15:56 来源：江永县应急管理局 作者： 【字体：大 中

江永桃川“10·7”一般道路交通事故调查报告

2025年10月7日18时46分许，秦*（男，52岁，广西壮族自治区桂林市全州县大西江镇沙子坪村委戈渡源村**号村民）驶桂C75378号重型半挂牵引车，沿江永县桃川镇桃小线自北往南行驶至所城村路段时，碰撞横过马路行人何*女（女，86岁江永县桃川镇所城村**组**号村民），何*女送医院抢救后于10月8日17时50分许死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖南省生产安全事故调查处理办法》（湘政〔2022〕9号）的规定，江永县人民政府批准成立了由县应急管理局、县公安局、县总工会、县交通运输局、桃川镇人民政等单位人员组成的江永桃川“10·7”一般道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、员问询和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范、整改措施建议。

调查组认定，江永桃川“10·7”交通事故是一起一般道路交通生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆基本情况

1.桂C75378号重型半挂牵引车（牵引桂H1871号重型自卸半挂车）。品牌型号为三一牌HQC4250T，车辆识别代码LFXAH78S8K1003608，检验有效期至2026年6月30日；牵引桂H1871号重型自卸半挂车组成汽车列车，核定车货总质量4874斤，实际总质量65790公斤(装载石灰)，登记所有人为灵川县鹏程汽车运输有限公司（该货车实际产权人为秦杰），中国平财产保险股份有限公司灵川支公司承保机动车交通事故责任强制保险(保险单号:114030239030019982 20)及机动车商业保(保险单号:11403023903001998217)。

道路运输证办理情况：证件号为桂交运管桂字450323517977号，业主名称为灵川县鹏程汽车运输有限公司，地址为桂农产品批发市场108-24号门面。车辆号牌为桂C75378（黄色），车辆类型是重型半挂牵引车，经营范围为普通货运，发证期为2023年6月20日，核发机关为灵川县交通运输局。

（二）事故车辆单位基本情况

灵川县鹏程汽车运输有限公司。统一社会信用代码：91450323330773479W，法定代表人杨鹏程，公司类型为有限责任司（自然人投资或控股），注册资本为二十万元整，住所为灵川县八里街农产品批发市场108-24号门面（地号36#108b24），成立日期为2015年2月10日，营业期限为2015年2月10日至2035年2月9日，经营范围：道路普通货物运输；提供二手车信息

询服务、代办车辆登记相关业务；货物信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）登记机关为灵川县工商行政管理和质量技术监督局，发证日期为2016年5月11日。

道路运输经营许可证：桂交运管许可桂字450323511722号，发证机关为灵川县交通运输局，发证时间为2025年7月3日，经营范围为普通货运、货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜、罐式）、大型物件运输，证件有效期至2027年4月19日。

安全生产管理人员为龚*，男，身份证号：45032519860627****，系灵川县鹏程汽车运输有限公司道路运输企业安全生产管理人员，具有安全生产管理人员安全考核合格证明，证件编号为B01202145496315，有效期限为2021年5月25日至2027年5月25日。

经查，2024年4月8日，灵川县鹏程汽车运输有限公司（甲方）与秦*（乙方）签订《车辆挂靠服务协议》：甲方同意乙方将自己购买的桂C75378号/桂H1871号挂车挂靠于甲方，并达成相关协议，乙方车辆到甲方所在地车管所注册登记时以甲方的名义登记，但车辆的产权和经营人均为乙方，由乙方自主经营，自负盈亏，甲方公司只是该车辆名义上的登记所有人。挂靠期限为36个月，服务费为1000元/年。

具体管理模式为：在挂靠期间内，甲方为乙方代缴各项费用;甲方为乙方代办车辆的营运证，工商执照，二级维护卡等关证件按时通知乙方做二级维护，营运证年审，工商执照年审，保险续保及办理保险索赔;甲方收到乙方车辆的交通违章罚后及时通知乙方处理;及时向乙方传达上级有关部门的指示精神和文件具体内容，包括积极参加甲方组织的驾驶员安全学习动等。

乙方在挂靠期间的车辆保险必须在甲方处办理，保险种类必须按甲方的规定购买。全款车辆的保险:机动车交通事故责强制保险，第三方责任保险人民币100万元，座位险人民币10万元每座,以甲方实际购买的保险为准。第二年保险到期时，乙方应提前一个月到甲方办理续保手续。如保险到期，乙方还不能及时到甲方办理续保手续，缺保期发生的任何交通事故、事、刑事责任和经济损失均由乙方负责，甲方不负任何责任。乙方车辆在挂靠期间，为了便于车辆统一管理和对乙方车辆安全负责，甲方要求乙方车辆必须装载北斗卫星定位系统(主要功能:定位、防、报警、通讯等);乙方不得擅自关闭，拆除北卫星定位系统，否则甲方视乙方车辆已被盗、被抢，甲方及时报警。

安全教育培训情况：该公司对驾驶员有进行岗前培训，岗前培训测试及驾驶员安全测试，线下和线上同步进行安全教育，有记录有照片。线下是现场对驾驶员进行安全教育培训，线上微信群不定期要求驾驶员观看警示片，发布事故安全警及要求驾驶员每月按时进行安全学习。但安全生产教育培训未全员覆盖，桂C75378车辆驾驶员（秦杰）培训档案不完善，前培训无考核意见。

（三）事故当事人基本情况

1.货车驾驶司机：秦*（曾用名：秦*生），男，52岁，1973年07月27日出生，汉族，已婚，身份证号45232319730727****，户籍地址为广西壮族自治区桂林市全州县大西江镇沙子坪村委戈渡源村**号，住广西壮族自治区全州县大西江镇沙子坪村委戈渡源村**号，持A2型机动车驾驶证，档案编号为450324009585，初次领证日期为2001年7月13日，效期终止日期为2033年7月13日，发证机关为广西壮族自治区桂林市公安局交通警察支队，交通方式为驾驶汽车列车，驾驶牌号码为桂C75378，联系电话为150****1799。系此次事故中桂C75378号重型半挂牵引车（牵引桂H1871号重型自卸半挂车）的驾驶人，也系实际所有人。

经查，秦*近三年在湖南省境内有道路交通违章5起，均已处理。

2.受害人：何*女，女，86岁，1939年11月28日出生，瑶族，户籍地址为湖南省江永县桃川镇所城村**组**号，住湖南省江永县桃川镇所城村**组**号，身份证号：43292519391128****，交通方式:步行。

（四）事故车辆及受害人运行轨迹

1.桂C75378号重型半挂牵引车（牵引桂H1871号重型自卸半挂车）。2025年10月7日上午，秦*驾驶C75378号重型半挂牵引车（牵引桂H1871号重型自卸半挂车）在广西壮族自治区全州县城附近的石灰厂（桂林市金博新型功能陶瓷材料有限公司）装货，11时左右，秦杰从全州县出发，途经灌阳（12时30分吃午饭休息，于16时许继续出发）、恭城、龙虎关、粗石江、桃川，18时46分许，秦杰从北（桃川街）向南往小水村（广西壮族自治区富川）行驶，到达江永县桃川镇所城村路段时，遇过马路的何*女，直至事故发生。

2.何*女。2025年10月7日晚上，何*女在桃川镇所城村村民家吃喜酒，后返回家中，看见二儿子陈*安一家在吃晚饭，家门口聊了一会天，18时45分，何*女离开家中准备散步去女儿家（在二儿子家马路对面往南约180米处），何*女沿着家门的马路从北（二儿子家）向南（女儿家）行走大约100米，18时46分，何*女在过马路的途中遇到秦*驾驶的桂C75378号重型半挂牵引车（牵引桂H1871号重型自卸半挂车），直至事故发生。

（五）事故现场情况

事故发生在X001县道江永县桃(川)小(水)公路桃川镇所城村路段，道路南北走向，线型平直，南往小水村(广西壮族自区富川)，北往桃川街，水泥路面宽11米，施划道路中心单实线、车道边沿线，双向共2条车行道，车行道共宽8米，村庄段，两侧民居紧凑，设置限速40公里/小时标志，夜间有路灯照明。

（六）事故当日天气情况

2025年10月7日，江永天气情况晴，无恶劣天气现象发生。

（七）责任认定情况

2025年10月21日，江永县交警大队作出第43112512020000036号道路交通事故认定书，对“10·7”道路交通事故责任认定：秦*其过错对事故发生起决定性作用，应承担事故的全部责任；何*女横过道路时已尽到安全义务和临危充分避险责任无过错，不承担事故责任。10月27日，秦*及灵川县鹏程汽车运输有限公司对交通事故责任认定已向永州市交警支队提出书复核申请。

11月26日，永州市交警支队作出《道路交通事故复核结论》和《重新调查、认定意见书》。12月1日，江永县交警大队重新作出道路交通事故认定书（第43112512025000003 61号），秦*安全思想不牢，驾驶篡改机动车号牌且超载的机动车上道行驶，夜间行经容易发生危险的村庄路段未降低行驶速度，对路面情况观察不够，以致未及时发现并避让横过道路的行人，其过错对事故发生起主要作用;何*女安全意识淡薄，横过道路时未走人行横道，其过错对事故发生起次要作用。根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条和《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第二项之规定，秦*应承担事故的主要责任，何*女应承担事故的次要责任，同时原道路交通事故认定书（第43112512020000036号）撤销。

（八）人员伤亡和直接经济损失

1.事故造成1人死亡。死者姓名：何*女。

2.直接经济损失：秦*赔付死者家属5.5万元，保险公司赔付死者家属31万元，共计36.5万元，均已赔付到位。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

调查组通过监控视频、现场勘查、救援情况、调查询问等调查，查清了事故发生经过：2025年10月7日上午，秦*驾驶C75378号重型半挂牵引车（牵引桂H1871号重型自卸半挂车）从广西壮族自治区全州县附近的石灰厂（桂林市金博新型功能瓷材料有限公司）装载石灰(核定车货总质量48740公斤，实际总质量65790公斤)驶往广西壮族自治区富川县，11时左右，从全州县出发，途经灌阳、恭城、龙虎关、粗石江、桃川，18时46分许，秦*从北（桃川街）向南往小水村（广西壮族自治区富川）行驶，到达江永县桃川镇所城村路段时，遇何*女自东往西步行横过道路，当时灯光并不是很亮，何*女的位置是在两个路灯中间的路段，光线有点暗，货车当时为近光模式，等秦*看见何*女时，何*女已过了马路中线且发现有车辆驶来正在跑避险，秦*向左打方向盘紧急避让，在准备踩下刹车时，时间已来不及，货车右前角已经剐蹭到何*女，秦*立即停车下车看，何*女面部朝下，额头受伤，当时何*女还有意识，秦*就将何*女扶起来坐着，并立即拨打了120急救电话跟110报警电话，江永县交警大队、救护车先后到达事故现场，并将何*女送往江永县人民医院救治。

(二)应急救援情况

10月7日18时46分事故发生后，秦*立即于18时48分拨打120急救和18时50分拨打110报警电话，18时55分，交警大队到达事故现场，19时10分，120救护车到达事故现场，急救医生在现场对伤者何*女进行了急救，并立即送往江永县人民医院，交警开展现场勘察和维护交通秩序，现场对秦*进行了酒精测试，并在伤者送往医院后，带事故货车到桃川加油站附近的地磅过磅称重，事故现场交通秩序恢复。10月8日17时50分许何*女经抢救无效死亡。

（三）善后处置情况

10月7日22时50分左右，桃川镇人民政府应急分管领导龚健接到交警二中队的微信通知，通知说桃川镇辖区所城村段发生了一起交通事故，龚健立即电话报告了党委书记和镇长，之后龚健也打电话给所城村村支书去事故现场核实情况23时30分左右，龚健赶到江永县人民医院六楼ICU探望伤者情况，当时伤者正在抢救中，龚健对家属进行了安抚，并告他们如果有需求可以联系他们镇政府。后续情况，龚健询问过何*女家属是否需要帮助，家属说此次事故责任清晰，有警大队的事故责任认定，不存在纠纷，不需要帮助。

2025年10月7日及10月9日，秦*先后支付死者亲属5千元医药费和7万元丧葬费，共计7.5万元。10月27日，秦*与家属对事故责任认定书未达成一致，秦*及灵川县鹏程汽车运输有限责任公司向永州市交警支队提出复核申请。11日，永州市交警支队作出《道路交通事故复核结论》和《重新调查、认定意见书》。12月1日，江永县交警大队重新道路交通事故认定书（第4311251202500000361号），秦*应承担事故的主要责任，何*女应承担事故的次要责任，同日道路交通事故认定书（第43112512020000036号）撤销。目前，秦*以及保险公司对死者家属的赔偿已赔付到位，死者家情绪稳定，未引发社会不稳定因素。

（四）事故应急处置评估

120救护车、江永县交警大队、桃川镇人民政府等单位接到事故报告后，先期救援响应迅速、现场处置得当、救援作开展有序，在事故应急处置中无次生、衍生事故发生，未造成社会不良影响。

三、事故原因和事故性质

（一）事故原因

1.直接原因：秦*驾驶超载的机动车，夜间行经容易发生危险的村庄路段未降低行驶速度，对路面情况观察不够，致未及时发现并避让横过道路的行人；何*女横过道路时未走人行横道，是事故发生的直接原因。

2.间接原因：秦*安全思想不牢，篡改机动车号牌；何*女安全意识淡薄，是事故发生的间接原因。

（二）事故性质

经调查认定，江永桃川“10·7”交通事故是一起一般道路交通生产安全事故。

（三）事故有关检测检验和鉴定情况

1.乙醇定性分析。驾驶人秦*事故发生现场通过呼气式酒精检测，呼气值为0mg/100mL。

2.死亡原因鉴定。江永县公安局刑事科学技术室的鉴定文书（永公物鉴（法病）〔2025〕15号），鉴定意见：何*女颅脑损伤并闭合性胸腹部损伤导致死亡。

四、乡镇属地管理责任履行情况

经查，桃川镇人民政府对道路交通安全工作高度重视，严格按照有关规定每月都会安排国、省道沿线对“一老一小”进行入户宣传，平均一到两个星期会在桃川镇人民政府例会上安排安全隐患排查和道路安全入户宣传工作，党委会基本会有一月一次研究道路安全工作。入户宣传主要为驾驶摩托车、电动车需要佩戴安全头盔，未成年人不得驾驶机动车、违规搭乘，不购买非法车辆；不无证驾驶、不驾驶无牌、无保险、未年检的车辆；过马路时要观望过往车辆情况等道路全知识，七月份开始桃川镇全镇早中晚利用应急广播进行宣传，一直持续到现在。目前桃川镇也在联合公安交警部门加夜间道路的安全巡查。

桃川镇所城村村委会的交通安全宣传方式主要为：一是通过“村村响”广播，早中晚三个时间段播放；二是分组进入户宣传并签订道路交通安全承诺书，基本上每季度会进行一次；三是交通劝导员上路劝导群众佩戴头盔，该工作频率高，会经常性入户开展安全宣传工作。主要宣传交通安全跟防性侵，交通安全主要是未满十六周岁的未成年人不能上路驶机动车、不违规搭乘、不购买非法车辆；加强安全学习、努力提高驾驶水平，积极参加交通安全学习活动等知识。2025年9月13日17时，村委会工作人员进入陈*安（何*女儿子）家中进行了入户宣传，并签订了《桃川镇2025年道路交通安全承诺书》，由于陈*安不在家，当时是由何*女孙女代签的。

桃川镇人民政府与所城村村委会，与各户均签订了《道路交通安全承诺书》，道路交通安全标语宣传、“村村响”广播宣传、入户发放资料宣传履职到位，做到了路口路面交通安全劝导常态化，群众交通安全意识不断提高。

五、对事故责任人及事故责任单位的处理建议

（一）建议免于追究责任人员

何*女，女，86岁。安全意识淡薄，横过道路时未走人行横道，对事故发生负有一定责任。违反《中华人民共和国路交通安全法》第六十二条及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十五条之规定，鉴于其已在事故中受伤抢救后死亡，建议免于追究其责任。

（二）建议由司法机关立案侦查人员

秦*，男，52岁，桂C75378号重型半挂牵引车（牵引桂H1871号重型自卸半挂车）驾驶人。秦*安全思想不牢，驾驶改机动车号牌且超载的机动车上道路行驶，夜间行经容易发生危险的村庄路段未降低行驶速度，对路面情况观察不够，致未及时发现并避让横过道路的行人，遇行人横过道路时避让措施不力，导致事故发生，造成一人死亡，违反《中华人共和国道路交通安全法》第十六条第三项、第四十二条第二款、第四十八条第一款之规定，已由司法机关立案处理。

2025年10月11日，江永县公安局向秦*下达公安行政处罚决定书（江永公（交）决字〔2025〕第0670号），根据《华人民共和国道路交通安全法》第九十六条第一款规定，决定对秦*行政拘留15日。10月26日转刑事拘留，10月29日，因羁押期限届满，案件尚未办结，需采取取保候审。10月29日，江永县公安局下达释放通知书（江永公（交）释字〔2025〕0179号），秦*因交通肇事现因刑拘解除转取保候审，对秦*予以释放。

（三）建议给予行政处罚的单位

1.灵川县鹏程汽车运输有限公司。安全生产教育和培训不到位、未全员覆盖，桂C75378车辆驾驶员（秦杰）培训档不完善，岗前培训无考核意见；对车辆动态监管不到位，桂C75378车严重超载、篡改车牌等重大隐患未及时发现和纠正建议交由灵川县应急管理局依法依规进行处罚。

2.桂林市金博新型功能陶瓷材料有限公司（石灰厂）。作为源头企业违法放任桂C75378号重型半挂牵引车（牵引桂H1871号重型自卸半挂车）超载，使运输货车在出厂时便已超载，建议全州县交通运输局加大源头治理，依法依规进行处罚。

六、事故防范措施建议

（一）压实责任，坚决树牢安全发展理念。各乡镇、各部门要进一步加强交通运输领域风险研判和安全防范措施实，扎实推进安全生产治本攻坚三年行动和安全强基固本攻坚，研究解决交通运输领域安全生产重点难点问题，紧盯重路段、重点车辆，特别是国省道的过境车辆，要坚决扛起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。要全面发动“两站员”“一村一辅警”、交警中队、乡镇派出所、乡镇干部，以及交通运输、农业农村等职能部门监管力量，分片包干维交通秩序、劝导交通违法行为。

（二）举一反三，依法治理“三超一疲劳”行为。交通运输部门要联合交警部门做实路面安全管控，持续落实“六给要”举措，开展好上路巡查，针对过境货运车辆及辖区货运车辆，要运用固定治超站和不停车检测系统，加大联合执法力度，严查并依法打击“三超一疲劳”交通违法行为。

（三）强化道路隐患排查治理，完善道路标志标线。各乡镇、交通、路政、交警、城管等部门要树牢“隐患就是事故”的理念，认真落实“三查一曝光两闭环”举措，持续抓好国省县乡村道路的隐患排查，完善、修补道路交通标志标线，特别是事故易发路段要设置警示牌、减速带，对不亮的路灯要及时修缮，对发现的问题隐患要跟踪督办、抽查复核，做到闭环整改、同类同改、系统整改。

（四）加强交通安全宣传教育，提升群众安全意识。交通运输部门要压实运输企业主体责任，加强对驾驶人的安全教育、培训、考试工作，提高驾驶人安全技能、安全意识、守法意识。各乡镇、交警部门要深化宣传教育，继续加强国省沿线高风险人员的精准管控，采取“面对面”贴近群众的方式，加强“一老一小”、车辆驾乘人员的安全宣传教育，在微信群、短信平台发布推文、宣传资料和交通安全提示，提升人民群众的安全防范意识和避险自救能力。

扫一扫在手机打开当前页

【TOP】【打印页面】【关闭页

- 国家部委 -
- 各省市政府 -
- 市州政府 -
-县区管理区网站 -

党政机关
政府网站找错
湖南省互联网辟谣平台

主办：江永县人民政府办公室　承办：江永县政务服务中心　网站地图
地址：湖南省江永县千家峒路　联系电话：0746-5722185　联系我们
备案序号：湘ICP备05011277号-1　网站标识码：4311250003
湘公网安备 43112502000002号

湖南省政府网